

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

7º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a alternativa em que o endereço está pontuado corretamente.

- (A) Av. Brasil; 1200, sala 3; Centro.
- (B) Av., Brasil, 1200 sala 3 Centro.
- (C) Av. Brasil 1200, sala, 3, Centro.
- (D) Av. Brasil, 1200, sala 3, Centro.
- (E) Av. Brasil: 1200: sala 3: Centro.

Gabarito: D - Os elementos de um endereço (logradouro, número, complemento, bairro) são separados por vírgulas.

02. Assinale a frase em que o verbo “visar”, no sentido de “ter como objetivo”, está de acordo com a norma-padrão.

- (A) As ações preventivas visam com a redução dos índices de violência.
- (B) As ações preventivas visam pela redução dos índices de violência.
- (C) As ações preventivas visam da redução dos índices de violência.
- (D) As ações preventivas visam à redução dos índices de violência.
- (E) As ações preventivas visam na redução dos índices de violência.

Gabarito: D - Visar, com o sentido de objetivar, rege a preposição “a”: visam a + a redução = visam à redução.

03. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo foi corretamente colocado.

- (A) A viatura que viu-se na rua era a do comando.
- (B) Os documentos que entregaram-lhe estavam incompletos.
- (C) O relatório de que o chefe esqueceu-se estava na mesa.
- (D) Os agentes, que se destacaram na operação, receberam elogio público.
- (E) Os agentes, que destacaram-se na operação, receberam elogio público.

Gabarito: D - O pronome relativo “que” atrai o pronome oblíquo, impondo a próclise.

04. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: “Se o comandante _____ mudanças na escala, os guardas deverão cumpri-las.”

- (A) propusesse
- (B) propusera
- (C) propôs
- (D) propor
- (E) propuser

Gabarito: E - O futuro do subjuntivo de propor é “propuser”, formado a partir do radical “propus-” (como em pôr: puser).

05. Em “Precisa-se de guardas para reforçar a segurança do evento”, o termo “se” é

- (A) conjunção integrante.
- (B) parte integrante do verbo.
- (C) pronome reflexivo.
- (D) partícula apassivadora.
- (E) índice de indeterminação do sujeito.

Gabarito: E - O verbo é transitivo indireto (precisar de); com verbo sem objeto direto, o “se” indetermina o sujeito, e o verbo fica no singular.

06. Leia o texto. Muitos defendem que as bicicletas compartilhadas desafogam o trânsito. Na prática, porém, a maioria dos usuários vem do transporte coletivo, e o número de carros nas ruas quase não mudou. A ideia central do texto é que

- (A) poucos moradores conhecem o sistema de bicicletas.
- (B) o transporte coletivo perdeu passageiros para as bicicletas.
- (C) o número de carros nas ruas caiu de forma acentuada.
- (D) as bicicletas compartilhadas pouco aliviaram o trânsito de carros.
- (E) as bicicletas compartilhadas devem ser extintas.

Gabarito: D - O “porém” contrapõe a crença inicial aos fatos: os usuários vêm do transporte coletivo e os carros continuam nas ruas.

07. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: “Quando a ocorrência foi registrada, já _____ meia-noite.”

- (A) eram
- (B) era
- (C) foram
- (D) é
- (E) fora

Gabarito: B - Na indicação de horas, o verbo ser concorda com o numeral; “meia-noite” está no singular. O tempo imperfeito acompanha o passado “foi registrada”.

08. Em “À medida que o tempo passava, aumentava a tensão”, a locução “à medida que” é conjunção subordinativa que indica

- (A) condição
- (B) causa
- (C) proporção
- (D) concessão
- (E) finalidade

Gabarito: C - “À medida que” liga orações cujas ações se desenvolvem em proporção: conjunção proporcional.

09. Assinale a alternativa em que a palavra “se” é conjunção integrante.

- (A) Se o chefe chegar, avise-me.
- (B) O chefe se feriu na queda.
- (C) Vende-se esta viatura.
- (D) Não sei se o chefe já chegou.
- (E) Queixou-se o chefe do atraso.

Gabarito: D - Em “Não sei se o chefe já chegou”, “se” introduz oração subordinada substantiva objetiva direta (conjunção integrante).

10. Leia o texto. Ao contrário do que se pensa, a formiga-cortadeira não come as folhas que carrega. Ela as leva ao ninho para cultivar um fungo, que é seu verdadeiro alimento. De acordo com o texto, as folhas carregadas pela formiga-cortadeira servem para

- (A) alimentar diretamente as formigas do ninho.
- (B) forrar o ninho e protegê-lo contra a chuva.
- (C) atrair outros insetos para o formigueiro.
- (D) sustentar o cultivo do fungo que a alimenta.
- (E) guardar água para os períodos de seca.

Gabarito: D - O texto afirma que as folhas são levadas ao ninho para o cultivo de um fungo, alimento da formiga.

11. Assinale a alternativa em que a vírgula antes do “e” se justifica por ligar orações com sujeitos diferentes.

- (A) O chefe chegou cedo, e a equipe só apareceu ao meio-dia.
- (B) Comprei canetas, e cadernos para a escola.
- (C) Os fiscais pediram silêncio, e atenção.
- (D) A turma entregou as provas, e os cadernos de rascunho.
- (E) Leu o edital, e o regulamento do concurso.

Gabarito: A - A vírgula antes de “e” é cabível quando as orações têm sujeitos distintos; nas demais, “e” une termos da mesma oração.

12. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: “Na próxima operação, aos guardas mais experientes _____ as decisões mais delicadas.”

- (A) caberia
- (B) caberão
- (C) cabe
- (D) couberam
- (E) caberá

Gabarito: B - O sujeito é “as decisões mais delicadas”, posposto e no plural; como “próxima operação” indica futuro, usa-se “caberão”.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. O menor número natural maior que 1 que, dividido por 4, por 6 e por 15, deixa sempre resto 1 é

- (A) 61
- (B) 121
- (C) 181
- (D) 60
- (E) 241

Gabarito: A - $\text{MMC}(4, 6, 15) = 60$; somando o resto comum, $60 + 1 = 61$.

14. A soma de quatro números inteiros consecutivos é 130. O menor desses quatro números é

- (A) 29
- (B) 30
- (C) 31
- (D) 32
- (E) 33

Gabarito: C - Sendo x , $x + 1$, $x + 2$ e $x + 3$, tem-se $4x + 6 = 130$, logo $x = 31$.

15. Em um setor com 20 funcionários, o número de faltas no mês foi: 0 falta, 10 funcionários; 1 falta, 6 funcionários; 2 faltas, 3 funcionários; 3 faltas, 1 funcionário. O número médio de faltas por funcionário foi

- (A) 0,60
- (B) 0,80
- (C) 1,00
- (D) 0,75
- (E) 1,50

Gabarito: D - Total de faltas = $0 + 6 + 6 + 3 = 15$; a média é $15 \div 20 = 0,75$.

16. Um eletrodoméstico de R\$ 1.250,00 tem desconto de 8% para pagamento à vista. O valor à vista é de

- (A) R\$ 1.170,00
- (B) R\$ 1.150,00
- (C) R\$ 1.125,00
- (D) R\$ 1.240,00
- (E) R\$ 1.000,00

Gabarito: B - Desconto: $0,08 \cdot 1.250 = 100$. Valor à vista: $1.250 - 100 = 1.150$.

17. Carlos tem R\$ 120,00 e poupa R\$ 35,00 por mês. Dora tem R\$ 260,00 e poupa R\$ 15,00 por mês. Mantidos esses depósitos mensais, os dois terão valores iguais após

- (A) 7 meses
- (B) 5 meses
- (C) 6 meses
- (D) 8 meses
- (E) 9 meses

Gabarito: A - $120 + 35m = 260 + 15m$ leva a $20m = 140$, portanto $m = 7$.

18. A negação da proposição "Nenhum candidato foi reprovado" é

- (A) Todos os candidatos foram reprovados.
- (B) Pelo menos um candidato foi reprovado.
- (C) Todos os candidatos foram aprovados.
- (D) Pelo menos um candidato foi aprovado.
- (E) Alguns candidatos não foram reprovados.

Gabarito: B - A negação de "nenhum A é B" é "algum A é B", isto é, ao menos um candidato foi reprovado.

19. O preço de um produto passou de R\$ 80,00 para R\$ 92,00. O aumento percentual foi de

- (A) 18%
- (B) 13,04%
- (C) 20%
- (D) 15%
- (E) 12%

Gabarito: D - Aumento de 12 sobre 80: $12/80 = 0,15 = 15\%$.

20. Um cabo de aço de 17 m de comprimento liga o topo de um poste vertical a um ponto do solo situado a 8 m da base do poste. A altura do poste é

- (A) 9 m
- (B) 12 m
- (C) 14 m
- (D) 16 m
- (E) 15 m

Gabarito: E - $h^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$, logo $h = 15$ m.

INFORMÁTICA

21. No Microsoft Word 2016, em português, a combinação de teclas Ctrl+S aplica ao texto selecionado o formato

- (A) itálico.
- (B) negrito.
- (C) sobrescrito.
- (D) sublinhado.
- (E) tachado.

Gabarito: D - Em português, Ctrl+N é negrito, Ctrl+I é itálico e Ctrl+S é sublinhado.

22. Quanto às características da memória RAM de um computador, é correto afirmar que ela é

- (A) não volátil, pois guarda os arquivos de forma permanente.
- (B) volátil: seu conteúdo se perde ao desligar o computador.
- (C) uma memória que só pode ser lida, nunca gravada.
- (D) usada somente para guardar o sistema operacional.
- (E) um dispositivo de entrada de dados do usuário.

Gabarito: B - A RAM é memória de acesso aleatório e volátil: perde os dados sem energia.

23. Dentre os endereços a seguir, aquele cuja estrutura é válida para correio eletrônico é

- (A) maria.silva@empresa.com.br
- (B) maria.silva#empresa.com.br
- (C) @maria.silva@empresa.com.br
- (D) maria.silva@@empresa.com.br
- (E) maria silva@empresa.com.br

Gabarito: A - Endereço válido tem nome do usuário, um único @ e o domínio, sem espaços.

24. No Excel 2016, as células A1 e A2 contêm os valores 2 e 4. Ao selecionar as duas e arrastar a alça de preenchimento até A5, o valor exibido em A5 será

- (A) 8.
- (B) 16.
- (C) 10.
- (D) 6.
- (E) 12.

Gabarito: C - O Excel reconhece a sequência de razão 2: 2, 4, 6, 8, 10.

25. Nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge, a combinação de teclas Ctrl+D tem por efeito

- (A) fechar a guia que está sendo exibida.
- (B) abrir o histórico de navegação do usuário.
- (C) adicionar a página atual aos favoritos.
- (D) imprimir a página que está sendo exibida.
- (E) reabrir a última guia que foi fechada.

Gabarito: C - Ctrl+D marca a página como favorito.

ATUALIDADES

26. O conceito de economia circular está associado a um modelo de produção e consumo que procura

- (A) descartar os resíduos em aterros afastados dos centros urbanos, com baixo reaproveitamento.
- (B) estimular a substituição rápida de produtos para aquecer o consumo, a produção e o mercado interno nacional.
- (C) concentrar o consumo em produtos importados de maior durabilidade e custo elevado.
- (D) limitar a produção industrial a pequenas cooperativas locais e artesanais de cada região.
- (E) manter materiais em uso pelo maior tempo possível, por meio de reuso, reparo, reciclagem e redução de resíduos.

Gabarito: E - A economia circular rompe com a lógica linear de extrair, produzir e descartar, reaproveitando recursos e reduzindo impactos.

27. O policiamento comunitário ou de proximidade caracteriza-se, em linhas gerais, por

- (A) transferir à população a tarefa de prender suspeitos e de conduzi-los às delegacias.
- (B) restringir a ação policial ao atendimento de ocorrências já consumadas e registradas, evitando o contato com moradores.
- (C) concentrar as equipes em operações esporádicas de grande porte em áreas isoladas.
- (D) substituir a presença de agentes nas ruas por monitoramento exclusivamente remoto.
- (E) aproximar a instituição da comunidade, atuando de forma preventiva e em parceria na solução de problemas locais.

Gabarito: E - A filosofia comunitária valoriza a prevenção, o diálogo e a parceria com moradores para identificar e resolver causas locais de insegurança.

28. Em políticas de enfrentamento da mudança do clima, as ações de adaptação diferem das de mitigação porque as primeiras

- (A) visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como a ampliação do transporte coletivo.
- (B) buscam reduzir a vulnerabilidade aos efeitos já esperados, como o reforço da drenagem urbana.
- (C) restringem-se a ações de caráter militar em áreas de fronteira.
- (D) destinam-se a eliminar o gás carbônico já existente na atmosfera por meio de decretos.
- (E) aplicam-se apenas a países desenvolvidos que já reduziram suas emissões.

Gabarito: B - Mitigação atua sobre as causas (emissões); adaptação atua sobre os efeitos, preparando cidades e populações para enchentes, secas e ondas de calor.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. Segundo o parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que o exerce

- (A) exclusivamente por meio de representantes eleitos para o Poder Legislativo.
- (B) por intermédio das Forças Armadas, em situações excepcionais.
- (C) por meio de representantes eleitos ou diretamente.
- (D) apenas mediante plebiscito e referendo, de modo periódico.
- (E) por delegação do Poder Executivo federal aos demais entes.

Gabarito: C - O parágrafo único do art. 1º prevê o exercício do poder por representantes eleitos ou diretamente.

30. Em relação à liberdade de associação, a Constituição Federal determina que

- (A) a criação de cooperativas depende de autorização do poder público.
- (B) o Estado pode interferir no funcionamento das associações quando houver interesse público.
- (C) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
- (D) as associações podem ser dissolvidas por ato administrativo, assegurada a ampla defesa.
- (E) a filiação a entidade de classe é obrigatória para o exercício de qualquer profissão.

Gabarito: C - O art. 5º, XX, veda a associação compulsória; a criação de associações e cooperativas independe de autorização (XVIII).

31. Segundo o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário

- (A) atos de natureza exclusivamente administrativa.
- (B) questões já decididas em instância administrativa.
- (C) litígios de valor inferior ao fixado em lei.
- (D) questões de natureza exclusivamente patrimonial.
- (E) lesão ou ameaça a direito.

Gabarito: E - É o princípio da inafastabilidade da jurisdição: lesão ou ameaça a direito sempre pode ser apreciada pelo Judiciário.

32. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores urbanos e rurais remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em

- (A) vinte e cinco por cento à do normal.
- (B) trinta e cinco por cento à do normal.
- (C) cinquenta por cento à do normal.
- (D) setenta e cinco por cento à do normal.
- (E) cem por cento à do normal, aos domingos.

Gabarito: C - O art. 7º, XVI, fixa o adicional mínimo de cinquenta por cento para o serviço extraordinário.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. O Estatuto Geral prevê que as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor

- (A) verde-oliva.
- (B) bege.
- (C) azul-marinho.
- (D) preta.
- (E) cinza-chumbo.

Gabarito: C - O art. 21 indica uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul-marinho.

34. Além dos requisitos básicos fixados no art. 10 do Estatuto, a investidura em cargo na guarda municipal

- (A) pode exigir outros requisitos, estabelecidos em lei municipal.
- (B) só admite novos requisitos se fixados por lei federal.
- (C) pode exigir outros requisitos, fixados por resolução do Conselho Nacional de Segurança Pública.
- (D) veda a criação de qualquer exigência adicional.
- (E) pode exigir outros requisitos, fixados por portaria do comandante.

Gabarito: A - O parágrafo único do art. 10 permite que outros requisitos sejam estabelecidos em lei municipal.

35. A Lei nº 13.675/2018 instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS). Segundo a lei, a finalidade dessas medidas é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação

- (A) conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social, em articulação com a sociedade.
- (B) exclusiva da União, com subordinação direta das polícias estaduais e das guardas municipais ao governo federal.
- (C) isolada de cada órgão, preservada a autonomia plena e dispensada a articulação entre os entes federados.
- (D) restrita às polícias militares e civis, sem participação dos Municípios nem da sociedade civil organizada.
- (E) voluntária e eventual, dependente de convênio específico firmado a cada operação pelos órgãos envolvidos.

Gabarito: A - O art. 1º define a finalidade pela atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos da União, Estados, DF e Municípios, em articulação com a sociedade.

36. Carlos tem 25 anos, é brasileiro, está no gozo dos direitos políticos, quitou as obrigações militares e eleitorais e foi considerado apto nos exames físico, mental e psicológico, mas concluiu apenas o ensino fundamental. Pelo art. 10 do Estatuto, ele não pode ser investido em cargo na guarda municipal porque

- (A) tem idade inferior à mínima de dezoito anos exigida para o cargo.
- (B) está sem quitação das obrigações eleitorais, por falta de votação recente.
- (C) não está no gozo dos seus direitos políticos, por suspensão judicial.
- (D) não é considerado apto no exame de aptidão psicológica realizado no concurso.
- (E) não possui nível médio completo de escolaridade.

Gabarito: E - O art. 10, IV, exige nível médio completo; os demais requisitos descritos foram atendidos.

37. São princípios da PNSPDS, conforme a Lei nº 13.675/2018, a participação e o controle social, a resolução pacífica de conflitos e a

- (A) transparência, a responsabilização e a prestação de contas.
- (B) discricionariedade irrestrita na aplicação dos recursos.
- (C) centralização das decisões em um único órgão federal.
- (D) opacidade das ações para garantir a eficácia operacional.
- (E) dispensa de controle externo sobre os órgãos de segurança.

Gabarito: A - O art. 4º, XVI, traz a transparência, a responsabilização e a prestação de contas entre os princípios; a participação e o controle social (VII) e a resolução pacífica de conflitos (VIII) também constam.

38. De acordo com o § 2º do art. 13, a perda do mandato dos corregedores e ouvidores será decidida

- (A) pelo comandante da guarda, de ofício, a qualquer tempo e sem fundamentação específica em lei.
- (B) pela Assembleia Legislativa do Estado, por maioria simples de votos dos presentes à sessão.
- (C) pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal.
- (D) pelo prefeito, por livre decisão, mediante ato motivado e sem necessidade de previsão em lei municipal.
- (E) pelo Ministério Público, mediante requisição ao Poder Executivo municipal, sem votação legislativa.

Gabarito: C - O § 2º do art. 13 atribui à maioria absoluta da Câmara Municipal a decisão sobre a perda do mandato, por razão relevante e específica prevista em lei municipal.

39. Conforme o § 3º do art. 12, o órgão estadual de formação e aperfeiçoamento centralizado, mantido mediante convênio com os Municípios, não pode ser

- (A) aquele que adote a matriz curricular nacional adaptada às atividades da guarda.
- (B) aquele que atenda a mais de um Município conveniado, de forma centralizada.
- (C) o mesmo destinado à formação, ao treinamento ou ao aperfeiçoamento de forças militares.
- (D) aquele que conte com conselho gestor com participação dos Municípios conveniados.
- (E) aquele que seja mantido pelo Estado mediante convênio com os Municípios.

Gabarito: C - O § 3º do art. 12 proíbe que o órgão referido seja o mesmo destinado à formação de forças militares.

40. No que se refere a grandes eventos e a autoridades, o Estatuto prevê que a guarda municipal pode

- (A) auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários.
- (B) atuar apenas na escolta pessoal do prefeito e do vice-prefeito.
- (C) proteger somente autoridades federais em visita ao Município.
- (D) ficar impedida de atuar em eventos, por ser atribuição exclusiva da polícia militar.
- (E) assumir o comando exclusivo da segurança de qualquer evento, afastando os demais órgãos.

Gabarito: A - O art. 5º, XVII, inclui auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários.

DIREITO PENAL

41. Um assaltante apontava a arma para a vítima, mas, podendo continuar, resolveu por vontade própria ir embora sem levar nada e sem ferir ninguém. Segundo o Código Penal, ele

- (A) só responde pelos atos já praticados.
- (B) responde por tentativa de roubo, com a pena reduzida de um a dois terços.
- (C) responde pelo roubo consumado, com pena atenuada.
- (D) não responde por nenhum ato, pois não houve resultado.
- (E) responde por roubo, com redução de pena pelo arrependimento posterior.

Gabarito: A - Na desistência voluntária (art. 15), o agente que desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados.

42. Um homem foi condenado, com trânsito em julgado, por fato que uma lei posterior deixou de considerar crime. Nesse caso, de acordo com o Código Penal,

- (A) a condenação é mantida, pois a coisa julgada impede a aplicação da lei nova.
- (B) apenas a pena restante deve ser cumprida, sem efeitos penais acessórios.
- (C) a lei nova só vale para fatos praticados depois de sua entrada em vigor.
- (D) a execução prossegue até que o condenado peça revisão ao tribunal.
- (E) cessam a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Gabarito: E - Pelo art. 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando a execução e os efeitos penais da condenação.

43. Atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, desde que o fato não constitua crime mais grave, configura o crime de

- (A) falsidade ideológica.
- (B) falsificação de documento particular.
- (C) uso de documento falso.
- (D) falsa identidade.
- (E) estelionato, em qualquer hipótese.

Gabarito: D - O art. 307 pune atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem ou causar dano a outrem, se o fato não constitui crime mais grave.

44. Um motorista presencia uma pessoa ferida ao desamparo à beira da estrada e, podendo ajudar sem risco pessoal, segue viagem sem prestar assistência nem pedir socorro à autoridade. Pratica o crime de

- (A) perigo para a vida ou saúde de outrem.
- (B) maus-tratos.
- (C) omissão de socorro.
- (D) abandono de incapaz.
- (E) constrangimento ilegal.

Gabarito: C - O art. 135 pune quem deixa de prestar assistência, quando possível sem risco pessoal, a pessoa ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pede socorro à autoridade pública.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. No prazo geral previsto na Lei nº 7.960/1989, a prisão temporária terá duração de

- (A) 30 dias, improrrogáveis em todas as hipóteses, inclusive nos crimes graves.
- (B) 48 horas, prorrogáveis por mais 48 horas, mediante simples ofício da polícia.
- (C) 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, se o juiz entender conveniente.
- (D) 10 dias, prorrogável por igual período, em qualquer caso, a critério do delegado.
- (E) 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema necessidade.

Gabarito: E - O art. 2º da Lei nº 7.960/1989 fixa 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

46. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz, de forma fundamentada, pode

- (A) determinar o arquivamento do inquérito, por iniciativa própria, em todo caso de flagrante.
- (B) manter o preso sob custódia policial por prazo indeterminado, sem qualquer decisão motivada.
- (C) condenar o autuado na própria audiência de custódia, dispensada a instrução criminal e a defesa.
- (D) converter a prisão em pena definitiva, caso o autuado confesse a prática do crime em juízo.
- (E) converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos legais e insuficientes as outras medidas.

Gabarito: E - O art. 310 do CPP prevê que o juiz relaxe a prisão ilegal, converta-a em preventiva (presentes os requisitos do art. 312 e insuficientes as cautelares diversas) ou conceda liberdade provisória.

47. Conforme a Lei nº 7.960/1989, caberá prisão temporária quando

- (A) o réu estiver sendo julgado pelo Tribunal do Júri.
- (B) for imprescindível para as investigações do inquérito policial.
- (C) o acusado tiver sido condenado em segunda instância.
- (D) for necessário garantir o pagamento de indenização à vítima.
- (E) o processo já estiver na fase de execução da pena.

Gabarito: B - O art. 1º, I, da Lei nº 7.960/1989 admite a temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; ela se destina à fase investigativa.

48. Segundo o art. 245 do CPP, as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se

- (A) a diligência envolver mais de dez agentes.
- (B) o delegado de polícia assim determinar.
- (C) o morador consentir que se realizem à noite.
- (D) o mandado for assinado pelo Ministério Público.
- (E) o proprietário do imóvel estiver ausente.

Gabarito: C - O art. 245 do CPP admite a busca domiciliar à noite se o morador consentir.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a aplicação de

- (A) pena privativa de liberdade.
- (B) penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária.
- (C) medidas protetivas de urgência.
- (D) afastamento do agressor do lar.
- (E) prisão preventiva do agressor.

Gabarito: B - O art. 17 veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique pagamento isolado de multa.

50. Duas mulheres mantêm relação íntima de afeto, e uma delas agride a outra. Nesse caso, a Lei Maria da Penha

- (A) não se aplica, pois exige relação entre homem e mulher.
- (B) não se aplica, pois depende de vínculo de parentesco.
- (C) só se aplica se forem casadas civilmente.
- (D) só se aplica se elas coabitarem há mais de um ano e tiverem filhos em comum sob a guarda de ambas.
- (E) pode ser aplicada, pois as relações pessoais por ela enunciadas independem de orientação sexual.

Gabarito: E - O parágrafo único do art. 5º estabelece que as relações pessoais enunciadas independem de orientação sexual.

51. Constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para obter confissão, constitui, segundo a Lei nº 9.455/1997,

- (A) contravenção de vias de fato, punida com prisão simples.
- (B) crime de tortura, punido com reclusão de dois a oito anos.
- (C) crime de constrangimento ilegal, punido com detenção de seis meses.
- (D) crime de lesão corporal leve, punido com detenção de três meses a um ano.
- (E) crime de abuso de autoridade, punido apenas com multa.

Gabarito: B - O art. 1º, I, a, da Lei 9.455/1997 tipifica a tortura para obter confissão, com reclusão de dois a oito anos.

52. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) é um dos tratados internacionais em que se fundamenta

- (A) a Lei de Tortura.
- (B) a Lei Maria da Penha.
- (C) o Estatuto da Pessoa Idosa.
- (D) o Estatuto da Criança e do Adolescente.
- (E) a Lei de Abuso de Autoridade.

Gabarito: B - O art. 1º da Lei 11.340/2006 cita expressamente a Convenção de Belém do Pará e a CEDAW como fundamentos da lei.

53. O Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos) integra o sistema

- (A) interamericano de proteção, no âmbito da Organização dos Estados Americanos.
- (B) europeu de proteção, no âmbito do Conselho da Europa.
- (C) regional de proteção, no âmbito do Mercosul.
- (D) global de proteção, no âmbito da Organização das Nações Unidas.
- (E) africano de proteção, no âmbito da União Africana.

Gabarito: A - A Convenção Americana é o principal tratado do sistema interamericano, vinculado à OEA.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. As medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes têm por objetivo prioritário, segundo o art. 269, § 1º, do CTB,

- (A) a arrecadação de recursos para o Sistema Nacional de Trânsito.
- (B) a preservação do patrimônio público e privado.
- (C) o aumento da fluidez do tráfego nas vias urbanas.
- (D) a punição exemplar do infrator reincidente.
- (E) a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa.

Gabarito: E - O art. 269, § 1º, fixa como objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa.

55. Pela pontuação prevista no art. 259 do CTB, cada infração de natureza média computa

- (A) três pontos.
- (B) cinco pontos.
- (C) sete pontos.
- (D) quatro pontos.
- (E) dois pontos.

Gabarito: D - O art. 259 atribui sete pontos à gravíssima, cinco à grave, quatro à média e três à leve.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. Integram a administração pública direta, na estrutura federativa brasileira, os órgãos

- (A) pertencentes às pessoas políticas, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
- (B) das entidades privadas conveniadas com o poder público para execução de serviços.
- (C) das empresas públicas prestadoras de serviço público em regime de delegação.
- (D) das sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica de mercado.
- (E) das autarquias e fundações públicas, criadas por lei específica e dotadas de personalidade jurídica própria.

Gabarito: A - A administração direta é composta pelos órgãos dos entes políticos; as entidades com personalidade própria formam a administração indireta.

57. As autarquias, integrantes da administração indireta, caracterizam-se por serem

- (A) órgãos sem personalidade jurídica, subordinados hierarquicamente ao gabinete do Prefeito.
- (B) pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica para executar atividades típicas de Estado.
- (C) sociedades anônimas com a maioria do capital votante pertencente ao Estado.
- (D) entidades privadas sem fins lucrativos que firmam contratos de gestão com o governo.
- (E) pessoas jurídicas de direito privado, criadas por escritura pública e por registro em cartório de pessoas jurídicas.

Gabarito: B - A autarquia tem personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, e é criada por lei específica.

58. Uma prefeitura veicula campanha institucional sobre vacinação em que aparece com destaque o nome e a foto do prefeito. Segundo o art. 37, § 1º, da Constituição Federal, tal conduta

- (A) é vedada, pois a publicidade oficial deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sem promoção pessoal de autoridades.
- (B) é permitida, pois a divulgação do nome do gestor reforça a transparência dos atos públicos.
- (C) é vedada somente em período eleitoral, sendo livre nos demais períodos do ano.
- (D) é permitida, desde que a campanha seja custeada com recursos próprios do agente público e não com verbas do orçamento.
- (E) é permitida apenas se a campanha tratar de assuntos de saúde pública e de vacinação.

Gabarito: A - O art. 37, § 1º, da CF veda nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal na publicidade dos órgãos públicos, em respeito à impessoalidade.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. A pena cominada ao crime de tráfico ilícito de drogas previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de

- (A) reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.
- (B) reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.
- (C) reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias-multa.
- (D) reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias-multa.
- (E) detenção de 1 a 3 anos e pagamento de 100 a 300 dias-multa.

Gabarito: B - O art. 33, caput, prevê reclusão de 5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias-multa; as demais penas pertencem a outros crimes da lei (arts. 35, 36, 37 e 33, § 2º).

60. Ricardo, eventualmente e sem objetivo de lucro, ofereceu droga a um amigo de seu convívio para que os dois a consumissem juntos. Segundo a Lei nº 11.343/2006, a conduta de Ricardo é punida com

- (A) reclusão de cinco a quinze anos, como no tráfico comum.
- (B) reclusão de três a dez anos, por associação para o tráfico.
- (C) apenas advertência sobre os efeitos das drogas, por ser fato atípico.
- (D) detenção de seis meses a um ano e multa, além das penas do art. 28.
- (E) detenção de um a três anos, por induzimento ao uso indevido.

Gabarito: D - O art. 33, § 3º, trata do oferecimento eventual, sem lucro, a pessoa do relacionamento para consumo conjunto: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, sem prejuízo do art. 28.

GABARITO FINAL

01 - D	02 - D	03 - D	04 - E	05 - E	06 - D
07 - B	08 - C	09 - D	10 - D	11 - A	12 - B
13 - A	14 - C	15 - D	16 - B	17 - A	18 - B
19 - D	20 - E	21 - D	22 - B	23 - A	24 - C
25 - C	26 - E	27 - E	28 - B	29 - C	30 - C
31 - E	32 - C	33 - C	34 - A	35 - A	36 - E
37 - A	38 - C	39 - C	40 - A	41 - A	42 - E
43 - D	44 - C	45 - E	46 - E	47 - B	48 - C
49 - B	50 - E	51 - B	52 - B	53 - A	54 - E
55 - D	56 - A	57 - B	58 - A	59 - B	60 - D